

【압류재산 공매 착수 전 확인 업무 불철저】

- 「압류재산매각업무요강」 제25조 제5항에 따르면 감정평가의 정확성, 특이사항 등을 확인하여 공매공고에 착수하도록 되어 있으며 같은 요강 제27조 제5항에 따르면 토지 위에 건물 등이 존재하여 점유관계 조사가 필요한 경우에는 공사 직원이 직접 조사하도록 되어 있음
- 그런데 2020. 11. 25. ■■■세무서로부터 수입한 체납자 ㉸㉸㉸ 압류재산(2020-XXXXX-XXX)의 경우 토지 위에 건물 등이 존재하는데도 점유관계 조사를 하지 않고 공매 진행하여 낙찰 후 매각 결정 불허 하였고
 - 2019. 11. 13. ㉸㉸세무서로부터 수입한 체납자 ◇◇ 압류재산(2019-XXXXX-XXX)의 경우 감정평가서상 비교표준지 선정 부분에 ‘아파트 사업용지로 승인된 토지’ 라고 오류 기재된 사항을 확인하지 않고 공매 진행하여 매각결정승인까지 되었으나 매수인의 민원제기로 매각결정 취소하는 등
 - 공매착수 전 확인 업무를 소홀히 하여 매각결정 불허한 3건 및 매각결정 후 취소한 1건이 확인되어 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 **현지주의 조치**